

Preamble of the Constitution

- A preamble is an introductory statement in a document that explains the document's **philosophy and objectives**.
- In a Constitution, it presents the **intention of its framers**, the **history behind its creation**, and the **core values and principles of the nation**.
- The preamble basically gives idea of the following things/objects:
 - **Source of the Constitution**
 - **Nature of Indian State**
 - **Statement of its objectives**
 - **Date of its adoption**

History of the Preamble to Indian Constitution

- The ideals behind the Preamble to India's Constitution were laid down by **Jawaharlal Nehru's Objectives Resolution**, adopted by the Constituent Assembly on January 22, 1947.
- Although not enforceable in court, the Preamble states the objectives of the Constitution, and acts as an aid during the interpretation of Articles when language is found ambiguous.

Components of Preamble

- It is indicated by the Preamble that the **source of authority** of the Constitution lies with the **people of India**.
- Preamble declares India to be a **sovereign, socialist, secular and democratic republic**.
- The objectives stated by the Preamble are to **secure justice, liberty, equality to all citizens and promote fraternity to maintain unity and integrity of the nation**.
- The date is mentioned in the preamble when it was adopted i.e. **November 26, 1949**.

Key words in the Preamble

- **We, the people of India:** It indicates the **ultimate sovereignty of the people of India**. Sovereignty means the independent authority of the State, not being subject to the control of any other State or external power.
- **Sovereign:** The term means that India has its own independent authority and it is not a dominion of any other external power. In the country, the legislature has the power to make laws which are subject to certain limitations.
- **Socialist:** The term means the **achievement of socialist ends through democratic means**. It holds faith in a mixed economy where both private and public sectors co-exist side by side.
 - It was added in the Preamble by 42nd Amendment, 1976.

- **Secular:** The term means that all the religions in India get equal respect, protection and support from the state.
 - It was incorporated in the Preamble by 42nd Constitutional Amendment, 1976.
- **Democratic:** The term implies that the Constitution of India has an established form of Constitution which gets its authority from the will of the people expressed in an election.
- **Republic:** The term indicates that the head of the state is elected by the people. In India, the President of India is the elected head of the state.

Objectives of the Indian Constitution

- The Constitution is the supreme law and it helps to **maintain integrity in the society** and to **promote unity among the citizens** to build a great nation.
 - The main objective of the Indian Constitution is to **promote harmony throughout the nation.**
- The factors which help in achieving this objective are:
 - **Justice:** It is necessary to maintain order in society that is promised through various provisions of **Fundamental Rights** and **Directive Principles of State Policy** provided by the Constitution of India. It comprises three elements, which is **social, economic, and political.**
 - **Social Justice** – Social justice means that the Constitution wants to create a society without discrimination on any grounds like caste, creed, gender, religion, etc.
 - **Economic Justice** – Economic Justice means no discrimination can be caused by people on the basis of their wealth, income, and economic status. Every person must be paid equally for an equal position and all people must get opportunities to earn for their living.
 - **Political Justice** – Political Justice means all the people have an equal, free and fair right without any discrimination to participate in political opportunities.
 - **Equality:** The term ‘Equality’ means no section of society has any special privileges and all the people have given equal opportunities for everything without any discriminations. Everyone is equal before the law.
 - **Liberty:** The term ‘Liberty’ means freedom for the people to choose their way of life, have political views and behavior in society. Liberty does not mean freedom to do anything, a person can do anything but in the limit set by the law.
 - **Fraternity:** The term ‘Fraternity’ means a feeling of brotherhood and an emotional attachment with the country and all the people. Fraternity helps to promote dignity and unity in the nation.

- **Importance of Objectives:** It provides a way of life. It includes **fraternity, liberty, and equality** as the notion of a happy life and which can not be taken from each other.
 - Liberty cannot be divorced from equality, equality cannot be divorced from liberty. Nor can liberty and equality be divorced from fraternity.
 - Without equality, liberty would produce the supremacy of the few over the many.
 - Equality without liberty would kill individual initiative.
 - Without fraternity, liberty would produce the supremacy of the few over the many.
 - Without fraternity, liberty and equality could not become a natural course of things.

Status of Preamble

- The preamble being part of the Constitution is discussed several times in the Supreme Court. It can be understood by reading the following two cases.
 - **Berubari Case:** It was used as a reference under **Article 143(1)** of the Constitution which was on the implementation of the Indo-Pakistan Agreement related to the Berubari Union and in exchanging the enclaves which were decided for consideration by the bench consisting of eight judges.
 - Through the **Berubari case**, the Court stated that ‘Preamble is the key to open the mind of the makers’ but it can not be considered as part of the Constitution. Therefore it is not enforceable in a court of law.
- **Kesavananda Bharati Case:** In this **case**, for the first time, a bench of 13 judges was assembled to hear a writ petition. The Court held that:
 - The **Preamble of the Constitution** will now be considered **as part of the Constitution**.
 - The Preamble is not the supreme power or source of any restriction or prohibition but it plays an important role in the interpretation of statutes and provisions of the Constitution.
 - So, it can be concluded that preamble is part of the introductory part of the Constitution.
- In the 1995 case of **Union Government Vs LIC of India** also, the Supreme Court has once again held that Preamble is the integral part of the Constitution but is not directly enforceable in a court of justice in India.

Amendment of the Preamble

- **42nd Amendment Act, 1976:** After the judgment of the Kesavanand Bharati case, it was accepted that the preamble is part of the Constitution.

- As a part of the Constitution, preamble can be amended under **Article 368** of the Constitution, but the **basic structure** of the preamble can not be amended.
- As of now, the preamble is only amended once through the **42nd Amendment Act, 1976**.
- The term ‘Socialist’, ‘Secular’, and ‘Integrity’ were added to the preamble through 42nd Amendment Act, 1976.
 - ‘Socialist’ and ‘Secular’ were added between ‘Sovereign’ and ‘Democratic’.
 - ‘Unity of the Nation’ was changed to ‘Unity and Integrity of the Nation’.

Fact:

- Article 394 of the Constitution states that Articles 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 367, 379 and 394 came into force since the adoption of the Constitution on 26th November 1949 and the rest of the provisions on 26th January 1950.
- The concept of Liberty, Equality, and Fraternity in our Preamble was adopted from the French Motto of the French Revolution.

प्रस्तावना म्हणजे काय?

□ प्रस्तावना हे दस्तऐवजातील एक प्रास्ताविक विधान आहे जे दस्तऐवजाचे तत्वज्ञान आणि उद्दिष्टे स्पष्ट करते.

□ संविधानात, ते त्याच्या रचनाकारांचा हेतू, त्याच्या निर्मितीमागील इतिहास आणि राष्ट्राची मूलभूत मूल्ये आणि तत्वे सादर करते.

□ प्रस्तावना मुळात खालील गोष्टींची/वस्तूंची कल्पना देते:

○ संविधानाचा स्रोत

○ भारतीय राज्याचे स्वरूप

○ त्याच्या उद्दिष्टांचे विधान

○ दत्तक घेतल्याची तारीख

भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेचा इतिहास

□ 22 जानेवारी 1947 रोजी संविधान सभेने स्वीकारलेल्या जवाहरलाल नेहरूंच्या उद्दिष्ट ठरावाद्वारे भारताच्या राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेमागील आदर्श मांडण्यात आले होते.

□ न्यायालयात अंमलबजावणी करण्यायोग्य नसले तरी, प्रस्तावना राज्यघटनेची उद्दिष्टे सांगते आणि जेव्हा भाषा संदिग्ध आढळते तेव्हा अनुच्छेदांच्या अर्थ लावताना मदत म्हणून कार्य करते.

प्रस्तावनेचे घटक

□ संविधानाच्या अधिकाराचा स्रोत भारतीय जनतेकडे आहे हे प्रस्तावनेद्वारे सूचित केले आहे.

□ प्रस्तावना भारत एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही प्रजासत्ताक असल्याचे घोषित करते.

□ प्रस्तावनेत नमूद केलेली उद्दिष्टे म्हणजे सर्व नागरिकांना न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि राष्ट्राची एकता आणि अखंडता राखण्यासाठी बंधुभाव वाढवणे.

□ प्रस्तावनामध्ये ती तारीख नमूद केली आहे जेव्हा ती दत्तक घेण्यात आली होती म्हणजे 26 नोव्हेंबर 1949.

प्रस्तावनेतील प्रमुख शब्द

□ आम्ही, भारताचे लोक: हे भारतातील लोकांचे अंतिम सार्वभौमत्व दर्शवते. सार्वभौमत्व म्हणजे राज्याचा स्वतंत्र अधिकार, इतर कोणत्याही राज्याच्या किंवा बाह्य शक्तीच्या नियंत्रणाखाली नसणे.

□ सार्वभौम: या शब्दाचा अर्थ असा आहे की भारताचा स्वतःचा स्वतंत्र अधिकार आहे आणि तो इतर कोणत्याही बाह्य शक्तीचे वर्चस्व नाही. देशात, काही मर्यादांच्या अधीन असलेले कायदे करण्याचा अधिकार कायदेमंडळाला आहे.

□ समाजवादी: या शब्दाचा अर्थ समाजवादीचे साध्य लोकशाही मार्गाने संपते. त्याचा एका मिश्र अर्थव्यवस्थेवर विश्वास आहे जिथे खाजगी आणि सार्वजनिक दोन्ही क्षेत्रे शेजारी शेजारी सह-अस्तित्वात आहेत.

○ ते 42 व्या दुरुस्ती, 1976 द्वारे प्रस्तावनेमध्ये जोडले गेले.

□ धर्मनिरपेक्ष: या शब्दाचा अर्थ असा आहे की भारतातील सर्व धर्मांना राज्याकडून समान आदर, संरक्षण आणि समर्थन मिळते.

○ हे 42 व्या घटनादुरुस्ती, 1976 द्वारे प्रस्तावनेमध्ये समाविष्ट केले गेले.

□ लोकशाही: या शब्दाचा अर्थ असा आहे की भारताच्या राज्यघटनेमध्ये संविधानाचे एक प्रस्थापित स्वरूप आहे ज्याला निवडणुकीमध्ये व्यक्त केलेल्या लोकांच्या इच्छेनुसार अधिकार प्राप्त होतात.

□ प्रजासत्ताक: हा शब्द सूचित करतो की राज्याचा प्रमुख लोकांद्वारे निवडला जातो. भारतात, भारताचे राष्ट्रपती हे राज्याचे निवडून आलेले प्रमुख असतात.

भारतीय राज्यघटनेची उद्दिष्टे

□ संविधान हा सर्वोच्च कायदा आहे आणि तो समाजात अखंडता टिकवून ठेवण्यासाठी आणि महान राष्ट्र निर्माण करण्यासाठी नागरिकांमध्ये एकात्मता वाढवण्यास मदत करतो.

○ भारतीय राज्यघटनेचे मुख्य उद्दिष्ट संपूर्ण देशात एकोपा वाढवणे हे आहे.

□ हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात मदत करणारे घटक हे आहेत:

○ न्याय: भारतीय राज्यघटनेने प्रदान केलेल्या मूलभूत अधिकारांच्या विविध तरतुदी आणि राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्वांद्वारे वचन दिलेली समाजात सुव्यवस्था राखणे आवश्यक आहे. यात सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय असे तीन घटक असतात.

- सामाजिक न्याय - सामाजिक न्याय म्हणजे संविधानाला जात, पंथ, लिंग, धर्म इत्यादी कोणत्याही आधारावर भेदभाव न करता समाज निर्माण करायचा आहे.

- आर्थिक न्याय - आर्थिक न्याय म्हणजे लोकांमध्ये त्यांची संपत्ती, उत्पन्न आणि आर्थिक स्थिती यांच्या आधारावर कोणताही भेदभाव केला जाऊ शकत नाही. प्रत्येक व्यक्तीला समान पदासाठी समान मोबदला मिळाला पाहिजे आणि सर्व लोकांना त्यांच्या जीवनासाठी कमावण्याची संधी मिळणे आवश्यक आहे.

- राजकीय न्याय - राजकीय न्याय म्हणजे सर्व लोकांना राजकीय संधींमध्ये सहभागी होण्याचा कोणताही भेदभाव न करता समान, मुक्त आणि न्याय्य अधिकार आहे.

o समानता: 'समानता' या शब्दाचा अर्थ समाजातील कोणत्याही घटकाला विशेष विशेषाधिकार नाहीत आणि सर्व लोकांना कोणत्याही भेदभावाशिवाय प्रत्येक गोष्टीसाठी समान संधी दिली आहे. कायद्यापुढे सर्व समान आहेत.

o लिबर्टी: 'स्वातंत्र्य' या शब्दाचा अर्थ लोकांसाठी त्यांची जीवनपद्धती निवडण्याचे, राजकीय विचार आणि समाजात वागण्याचे स्वातंत्र्य. स्वातंत्र्य म्हणजे काहीही करण्याचे स्वातंत्र्य नाही, एखादी व्यक्ती कायद्याने ठरवलेल्या मर्यादेशिवाय काहीही करू शकते.

o बंधुत्व: 'बंधुत्व' या शब्दाचा अर्थ बंधुत्वाची भावना आणि देश आणि सर्व लोकांशी भावनिक जोड असा होतो. बंधुत्वामुळे राष्ट्रात प्रतिष्ठा आणि एकता वाढण्यास मदत होते.

□ उद्दिष्टांचे महत्त्व: ते जीवनाचा मार्ग प्रदान करते. त्यात बंधुता, स्वातंत्र्य आणि समानता यांचा समावेश आहे आनंदी जीवनाची संकल्पना आणि जी एकमेकांकडून घेतली जाऊ शकत नाही.

o स्वातंत्र्याला समानतेपासून वेगळे करता येत नाही, समानतेला स्वातंत्र्यापासून वेगळे करता येत नाही. तसेच स्वातंत्र्य आणि समानता बंधुत्वापासून विभक्त होऊ शकत नाही.

o समानतेशिवाय, स्वातंत्र्य अनेकांवर काही लोकांचे वर्चस्व निर्माण करेल.

o स्वातंत्र्याशिवाय समानता वैयक्तिक पुढाकार नष्ट करेल.

o बंधुभावाशिवाय, स्वातंत्र्य अनेकांवर काही लोकांचे वर्चस्व निर्माण करेल

बंधुभावाशिवाय, स्वातंत्र्य आणि समानता ही नैसर्गिक वाटचाल होऊ शकत नाही.

प्रस्तावनेची स्थिती

□ संविधानाचा भाग असलेल्या प्रस्तावनेवर सर्वोच्च न्यायालयात अनेकदा चर्चा झाली आहे. पुढील दोन प्रकरणे वाचून ते समजू शकते.

o बेरुबारी प्रकरण: हे घटनेच्या कलम 143(1) अंतर्गत संदर्भ म्हणून वापरले गेले होते जे बेरुबारी युनियनशी संबंधित भारत-पाकिस्तान कराराच्या अंमलबजावणीवर होते आणि एनक्लेव्हजची देवाणघेवाण करताना होते ज्यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने विचार केला होता. आठ न्यायाधीश.

o बेरुबारी खटल्याच्या माध्यमातून न्यायालयाने 'प्रस्तावना ही निर्मात्यांचे मन मोकळे करण्याची गुरुकिल्ली आहे' असे नमूद केले, परंतु ते घटनेचा भाग म्हणून मानले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे कायद्याच्या न्यायालयात त्याची अंमलबजावणी करता येत नाही.

□ केशवानंद भारती प्रकरण: या प्रकरणात, प्रथमच, एका रिट याचिकेवर सुनावणी करण्यासाठी 13 न्यायाधीशांचे खंडपीठ एकत्र आले. न्यायालयाने असे मानले:

o राज्यघटनेची प्रस्तावना आता राज्यघटनेचा भाग मानली जाईल.

o प्रस्तावना ही सर्वोच्च शक्ती किंवा कोणत्याही निर्बंध किंवा निषेधाचे स्त्रोत नाही परंतु ते संविधानाच्या कायद्याच्या आणि तरतुदींच्या व्याख्यामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते.

o त्यामुळे, असा निष्कर्ष काढता येतो की प्रस्तावना हा संविधानाच्या प्रास्ताविक भागाचा भाग आहे.

□ केंद्र सरकार विरुद्ध LIC ऑफ इंडिया या 1995 च्या खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा एकदा असे नमूद केले आहे की प्रस्तावना हा संविधानाचा अविभाज्य भाग आहे परंतु भारतातील न्याय न्यायालयात त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करता येणार नाही.

प्रस्तावनेची दुरुस्ती

42वी दुरुस्ती कायदा, 1976: केशवानंद भारती खटल्याच्या निकालानंतर, प्रस्तावना हा संविधानाचा भाग असल्याचे मान्य करण्यात आले.

o घटनेचा एक भाग म्हणून, घटनेच्या कलम ३६८ अन्वये प्रस्तावनेत सुधारणा करता येते, परंतु प्रस्तावनेच्या मूळ रचनेत सुधारणा करता येत नाही.

o आत्तापर्यंत, 42 वी दुरुस्ती कायदा, 1976 द्वारे प्रस्तावनेत फक्त एकदाच दुरुस्ती केली जाते.

42 व्या दुरुस्ती कायदा, 1976 द्वारे प्रस्तावनेमध्ये 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' आणि 'अखंडता' हे शब्द जोडले गेले.

o 'सार्वभौम' आणि 'लोकशाही' मध्ये 'समाजवादी' आणि 'धर्मनिरपेक्ष' जोडले गेले.

o 'राष्ट्राची एकता' बदलून 'राष्ट्राची एकता आणि अखंडता' करण्यात आली.

वस्तुस्थिती:

□ संविधानाच्या अनुच्छेद 394 मध्ये असे नमूद केले आहे की अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 367, 379 आणि 394 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी राज्यघटना स्वीकारल्यापासून अंमलात आली आणि उर्वरित तरतुदी 26 जानेवारी रोजी लागू झाल्या. 1950.

□ आमच्या प्रस्तावनेतील स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुत्व ही संकल्पना फ्रेंच क्रांतीच्या फ्रेंच ब्रीदवाक्यातून स्वीकारण्यात आली होती.